

제 목 : 추가 가압류 검토 소홀

처분대상자 : ① ㄱㄱㄱ
(관련인) ② ㄴㄴㄴ
③ ㄷㄷㄷ

처 분 종 류 : ① 주의촉구
② 불 문
③ 불 문

위 ③관련인은 '17.12.19. ㄷㄷㄷㄷ지점에서 (주)●●●(대표이사 ▲▲▲)에 대한 부실관리 및 채권보전조치 업무를, ①관련인은 '17.12.20., ②관련인은 '18.02.01. ▼▼▼▼▼에서 (주)●●●에 대한 구상권 회수활동 업무를 담당하였습니다.

가압류를 할 때 가압류 청구금액은 「부실관리 및 채권보전 업무처리기준」 제18조(가압류)제2항 및 제3항에 따라 예상구상실익금액과 제3자의 경합 가능성을 고려하여 결정하여야 하고 가압류 경합 등이 예상되어 가압류 청구금액을 확장할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 추가로 가압류 하여야 합니다.

그리고 채무관계자에 대한 구상권 회수활동을 착수할 경우에는 「구상권 회수활동에 관한 업무처리기준」 제3조(회수 가능성 검토)에 따라 총채무액, 채권보전조치 및 예상구상실익금액, 법적절차 진행현황 등을 종합적으로 파악하여 회수 가능성 여부를 검토하여야 합니다.

그런데 관련인은 채무관계자 ▲▲▲ 소유부동산에 대하여 '17.11.14. 총채권액(1,128백만원) 중 일부금액(200백만원)으로 가압류한 이후, '17.12.11. 배당요구종기에 따른 채권 최고서(배당요구종기일 '18.02.26.)를 받았음에도 배당요구종기 이전까지 경합 채권을 고려한 추가 가압류를 하지 않아 신보의 배당금 감소를 초래하였습니다.

√ 관련 부동산 : 광주광역시 서구 소재 부동산

√ 배당표상 신보 배당금액 : 10백만원(가압류 청구금액 200백만원) ∙ ∙ ∙ ㉠

√ 추가가압류시 신보 예상배당액 : 32백만원(총채권액 1,128백만원) ∙ ∙ ∙ ㉡

⇒ 배당금 감소액 : 22백만원(㉡ - ㉠)

[일자별 경과내용]

- '17.11.10. 부실발생(채권자 기한이익상실)
- '17.11.14. 부동산가압류 신청(청구금액 200백만원)
- '17.12.05. 2순위 근저당권(150백만원)에 대해 신보 가처분 결정
- '17.12.06. 해당 부동산 경매개시결정, 보증채무이행청구(▽▽▽▽)
- '17.12.11. 해당 부동산 경매에 따른 채권최고서 접수
- '17.12.13. 부실기업 이관예약(이관예정일:'17.12.20.)

- '17.12.14. 2순위 근저당권 말소에 따른 신보 가처분 해제 신청
(이상 ㉔관련인 업무처리 내용)
- '17.12.20. 부실기업 이수관
- '18.02.01. 인사발령에 따른 담당자 변경
- '18.02.26. 배당요구 종기

이에 대하여 ㉔관련인은 채무관계자 ▲▲▲ 소유부동산이 가격차분 평가액(250백만원) 대비 선순위 근저당권 설정금액(355백만원)이 과다하여 예상구상실익 전무하였으나, 2순위 근저당권이 가처분 검토대상인 점을 고려하여 총채권액 중 일부금액으로 가압류하면서 가처분 검토 대상으로 향후 청구금액을 확장할 필요가 있음을 품의의견에 기재한 사실과

보증채무이행 청구에 따라 당해 연도 중 보증채무이행을 위해 재기지원단으로 신속한 이관이 필요했고 재기지원단에서도 이를 수용하고 수관받은 점, 배당요구종기까지 2개월 이상 남아 재기지원단에서 추가적인 업무처리가 가능했던 점을 감안해 줄 것을 요청하였습니다.

그리고 ㉔관련인은 수관 당시 일부 가압류된 사실을 인지하고 경매 최고서를 확인 후 예상구상실익금액을 파악해 보았으나 추가 가압류에 따른 비용과 1차 경매에서 낙찰되는 사례가 드물어 2차 경매로 진행되면 구상실익이 없는 점을 고려하여 품의는 하지 않았으나 사실상 추가 가압류 포기한 상황이었으며

보증채무이행 이후 조속한 지급명령을 통해 배당요구종기 이전에 배당요구 할 계획이었으나 갑작스런 인사발령으로 인해 본인의 의도대로 관리되지 못해 손실을 끼친 점에 대해 반성하면서 이관점의 업무처리에 대해서는 아쉽게 생각하고 있습니다.

또 ㉔관련인은 '18.02.01. 인사발령으로 담당자가 되었으나 '18.01.29. '17년 재산세 과세정보 제공 부동산(12개 업체 92건)에 대한 내용파악에 집중하였고 대상업체와 관련하여 신보가 가압류권자로서 경매절차 진행중에 있던 내용을 파악한 후 추가 발견된 5건의 부동산 중 3건에 대한 가처분 검토를 위해 '18.02.09. 사실조회 발송, '18.02.20. 가처분 포기 및 나머지 부동산 2건에 대하여 가압류 신청한 사실과

설 연휴('18.02.15.~02.18.)를 제외한 업무기간(13 영업일)과 인사발령에 따라 새로 담당한 업체의 긴급한 현안처리 등 업무파악에 집중하느라 특정 업체에 대한 상세한 내용을 확인할 수 없었던 점을 감안해 줄 것을 요청하였습니다.

판단컨대 ㉔관련인이 채권보전조치를 검토할 당시에 가처분 대상 근저당권을 감안하면 구상 실익이 없어 일부 가압류만 실시한 후 품의서에 향후 가처분 대상 근저당권의 권리 유무에 따라 청구금액의 확장 필요가 있음을 언급한 것은 타당한 업무처리이고

'17.12.06. 보증채무이행 청구된 상황에서 가처분 대상 근저당권이 말소되어 가처분 해제한 후 재기지원단으로 신속히 이관하였으나 배당요구종기에 따른 최고서를 접수하고도 "부실기업 채무자정보 인수인계서"상 강제집행 진행현황에 '해당사항 없음'으로 기재하고 이관한 것은 미흡한 업무처리이지만 수관점에서 해당 경매진행 사실을 당시 인지한 것으로 보여 경위서 주장은 수용할 수 있습니다.

그러나 ①관련인은 수관 받을 당시 경매 진행 사실과 일부 가압류한 사실을 인지하였고 일부 가압류 사유가 가처분 대상 근저당권에 기인하나 해당 근저당권이 말소되어 구상 실익 증가가 예상되었으나 별도의 품의나 전결권자의 승인을 받지 않고 추가 가압류를 포기한 것은 잘못된 업무처리이고

인사발령으로 배당요구종기 이전에 지급명령을 통한 배당요구가 불가능하게 되었다면 후임자에게 진행 내용 등을 인수인계하여야 함에도 이를 소홀히 하여 배당금 감소를 초래한 바 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다.

한편 ②관련인은 인사발령일 이전에 제공된 재산세 과세정보 부동산을 확인하는 것이 급선무였고 채무관계자 ▲▲▲ 소유의 추가 발견 부동산에 대한 가압류, 가처분 검토 등 긴급한 현안에 집중하였으며 특히 배당요구종기 이전의 설연휴 기간을 고려하면 특정 업체의 상세한 내용까지 파악 및 조치하기 어려웠다는 경위서 주장은 수용할 수 있습니다.

따라서 ①관련인은 부실업체 수관 이후 선순위 근저당권 말소에 따라 발생한 예상구상실익금액과 제3자와의 가압류 경합을 고려한 추가 가압류에 대한 검토 소홀 등의 책임을 물어 「감사업무처리기준」 제32조(감사처분 강화)제3항제1호에 따라 「주의촉구」 처분하고

③관련인은 가압류 신청 당시 예상구상실익금액이 없어 일부 가압류가 가능했던 점, 부실기업 이관서류 작성은 미흡하였으나 수관점에서 후속 업무처리에 충분한 기간이 있었던 점을 감안하여 「불문」 하며

④관련인은 해당업체에 대한 인수인계가 없어 관련 사실을 인지하기 어려웠던 점, 인사발령 직전 재산세 과세정보 제공 등에 따른 긴급한 현안처리 및 설연휴 기간을 고려할 때 특정업체에 대한 상세한 파악 및 조치가 어려웠던 점을 고려하여 「불문」 합니다.